

[5] 구조개선기업 인수자산 임차인에 대한 연체관리 부적정

- 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」 제47조(임대업무)에 따르면 임대업무는 임대를 추진함으로써 수익 증대 및 자산 가치를 제고하는 것이 목적이고,
 - 자산매입 후 임대프로그램으로 인수한 자산의 경우 매매계약 체결전에 구조개선기업과 기존 임차인 사이에 체결된 임대차계약은 공사가 승계하고 있으므로
 - 기존 임차인이 임대료 등을 연체할 경우에는 「임대차계약서」상의 조건, 임차 목적물의 원상회복 및 명도기간¹⁾ 등을 감안하여 임차보증금을 초과하지 않는 기간 내에 임대차계약을 해지함으로써, 수익 증대 및 자산 가치를 제고하도록 하는 것이 타당함
- 그런데, 감사일 현재 공사가 관리하는 구조개선기업 인수자산 14건을 대상으로 임차인에 대한 연체 관리 현황을 점검한 결과
 - 기업지원총괄부(舊 자산인수기획부)에서 2016. 4. 4. 인수한 (주)DDDDDDDD²⁾의 경우, 공사와 매매계약을 체결하기 전인 2015. 6. 29. 에 (주)KKKKKKKK와 임대차계약을 체결(임대기간 : 2015. 8. 15. ~ 2018. 8. 31.)하였고, 공사는 2016. 10. 18. 에 동 임대차

1) 2017 사법연감(법원행정처, 32-9740029-00061-10)에 따르면 2016년 민사본안사건의 1심 확정 시까지 평균처리기간은 단독의 경우 164.8일로 약 5개월 이상 소요되고 강제집행의 경우 계도기간 등을 포함하면 약 1개월이 추가 소요되므로 명도에 약 6개월 소요

2) 경기도 ∞∞시 ㄹㄹ구 ㄱㄱ면 소재

계약을 기존 계약 내용대로 승계(임대차 보증금 42,000천 원, 월 임대료 14,000천 원, 월 관리비는 매월 실비 정산)하였으므로 기존 「임대차계약서」 제10조(임대인의 계약 해지권)에 따라 월임대료 (14,000천 원)를 1개월 이상 연체할 경우 임대차 계약을 해지할 수 있고

- (주)KKKKKKKK가 2016년 11월분 임대료부터 연체하여 2017년 1월에는 임대료 및 관리비 등 연체금액(46,723천 원)이 임대보증금 (42,000천 원)을 초과하였음에도 2018. 2. 11.에서야 임대차계약을 해지³⁾함으로써

△ 2018. 2. 11. 임대차계약 해지 시 총 연체금액 119,277천 원 중 임대차보증금 42,000천 원만 상계하여 회수하는데 그쳐 잔여 연체금액 77,277천 원⁴⁾은 회수하지 못하였고

△ 2018. 2. 2. (주)KKKKKKKK가 최종 부도처리 되고, 2018. 7. 4. 회생 계획 인가 결정으로 총 연체금액 98,563천 원⁵⁾ 중 36,468천 원만 (주)KKKKKKKK가 현금으로 변제하도록 함으로써 감사일 현재 62,095천 원은 회수가 어려울 전망이다

3) 기업지원총괄부에서는 연체기간 동안 연체금액 납부촉구(13회), 변제계획 수립요청 등의 연체 관리를 하였음

4) 연체금액 77,277천 원 중 27,086천 원은 중도해지에 따른 위약금이고, 임대료 연체금액은 50,191천 원임

5) 2018. 2. 23. 임차인에 대하여 회생절차 개시결정(서울회생법원 20℄ 회합○○○○○○○○)이 되어 회생채권 연체금액 83,111천 원(연체 임대료 및 관리비 77,277천 원, 연체 이자 1,334천 원, 명도지체상금 4,500천 원)을 신고하였고 이자비용 등이 포함된 총 98,563천 원이 시인되었으며, 채권액 중 63%(62,095천원)는 출자전환되어 사실상 회수하기 어려운 실정이고, 37%(36,468천 원)만 현금으로 10년 간 회생계획에 따라 변제받도록 함

【 조치할 사항 】

◇ 기업지원총괄부장은 (주)DDDDDDDDD 임차인에 대한 연체 관리 업무를 소홀히 한 팀장 ㄱㄱㄱ에게 주의를 촉구하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“ 기재 생략 ”